

[기출][2010-1]거부처분 취소소송 인용판결 확정 후 피고 행정청의 재차 거부처분이 허용되는 구체적 예외 사유

【문제 1】 수익적 처분의 발령을 신청한 甲에 대하여 관할 행정청 A는 이를 거부하였다. 甲은 거부처분취소소송을 제기하여 인용판결을 받았고, A의 항소 포기로 동 판결은 확정되었다. 위 확정판결에도 불구하고 A가 재차 거부처분을 할 수 있는 경우들을 논하시오. (50 점)